

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2875/2531

อัยการ ระนอง
นาย พรเทพ แซ่ลี้ม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33, มาตรา 287

โทรทัศน์สีและเครื่องเล่นวีดีโอเทปที่จำเลยใช้เป็นเครื่องมือแพร่ภาพลามก โดย
จัดให้มีการฉายภาพยนตร์วีดีโอเทปลามกเพื่อแสดงอวดแก่ประชาชน และเรียกเก็บ
เงินจากประชาชนที่เข้าชม เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ศาลสั่งรับได้

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
287 และพระราชบัญญัติปรามการทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามก พ.ศ.
2471 มาตรา 3 จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 เดือน ปรับ
2,000 บาท โทษจำคุกรอไว้ 2 ปี ภาพยนตร์วีดีโอเทปของกลางริบ ส่วนโทรทัศน์สี
และเครื่องเล่นวีดีโอเทปของกลางคืนเจ้าของ โจทก์อุทธรณ์ขอให้ริบโทรทัศน์สีและ
เครื่องเล่นวีดีโอเทปของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ริบโทรทัศน์สีและ
เครื่องเล่นวีดีโอเทปของกลาง จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่าข้อเท็จจริงคดีนี้รับฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยได้จัดให้มี
การฉายภาพยนตร์วีดีโอเทปภาพลามกเพื่อแสดงอวดแก่ประชาชน โดยเรียก
เก็บเงินจากประชาชนที่เข้าชมจำเลยใช้โทรทัศน์สีและเครื่องเล่นวีดีโอเทปเป็นเครื่อง

มือในการแพร่ภาพลามกดังกล่าว ฉะนั้น โทรทัศน์สีและเครื่องเล่นวีดีโอเทปจึงเป็น
ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิด การแพร่ภาพลามกแก่ประชาชนดังกล่าวเป็นการกระทำ
ผิดต่อศีลธรรม อาจเป็นบ่อเกิดการกระทำผิดทางเพศอันเป็นภัยต่อสังคมและความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจพิพากษาให้ริบโทรทัศน์สีและ
เครื่องเล่นวีดีโอเทปของกลางเป็นการเหมาะสมแล้ว ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา
ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-นิเวศน์ คำทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>